РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 1-118/2021

Номер дела: **1-118/2021**

УИН: **28RS0006-01-2021-000658-97**

Дата начала: **31.05.2021**

Дата рассмотрения: **06.07.2021**

Суд: **Бурейский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Антохий Тамара Владимировна		
ПРОКУРОР	Сикорский А.А.		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			31.05.2021
Передача материалов дела судье			31.05.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		10.06.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	24.06.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		06.07.2021

Приговор

Дело № 1-118/2021

УИД 28RS0006-01-2021-000658-97

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

06 июля 2021 года п. Новобурейский

Бурейский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Спиридонова Е.А.

при секретаре Васильчук Н.А.

с участием: государственного обвинителя Будаевой Э.Б.

защитника - адвоката Антохий Т.В.

подсудимого ФИО1

потерпевшего Потерпевший №1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, <данные изъяты> не судимого, под стражей по данному делу не содержавшегося,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 причинил смерть Потерпевший № 1 по неосторожности, при следующих обстоятельствах.

21 марта 2021 года, в период с 03 часов 00 минут до 03 часов 24 минут, в районе кафе «Ника», расположенного по <адрес> «а» <адрес> между ранее незнакомыми ФИО1 и Потерпевший № 1 произошла словесная ссора, в ходе которой Потерпевший № 1, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, стал оскорблять ФИО1 нецензурной бранью, в связи с чем, ФИО1, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, с целью прекратить противоправные действия Потерпевший № 1, действуя небрежно, не имея умысла на причинение смерти Потерпевший № 1 и не предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий в виде смерти Потерпевший № 1, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть наступление таких последствий, поскольку видел, что Потерпевший № 1 находится в состоянии алкогольного опьянения, стоит на скользкой и твердой земной поверхности, нанес один удар локтем правой руки со значительной силой в область лица Потерпевший № 1, причинив кровоподтек в правой глазничной области, который у живых лиц не влечет за собой кратковременное расстройство здоровья и по этому признаку квалифицирующийся, как не причинивший вреда здоровью, а Потерпевший № 1, от нанесенного удара не удержался на ногах и с приданным его телу ускорением упал с высоты собственного роста, ударившись левой затылочной областью головы о твердую тупую поверхность - асфальт, покрытый обледеневшим снежным настом и потерял сознание.

В результате небрежных действий ФИО1, потерпевшему Потерпевший № 1 причинены телесные повреждения, открытая тупая не проникающая черепно-мозговая травма: с ушибом и ссадиной мягких тканей в затылочной области слева, с очаговым кровоизлиянием в подлежащие мягкие ткани; линейным переломом костей левой задней черепной ямки, с некоторым распространением линии перелома на нижние отделы затылочной кости слева и распространением на дно левой передней черепной ямки пересекая пирамиду левой височной кости, внутреннюю и переднюю стенки левой средней черепной ямки; диффузным кровоизлиянием в субдуральное (под твёрдую мозговую оболочку) пространство справа и слева, со стороны свода и основания черепа, объёмом до 50 мл; диффузным кровоизлиянием в субарахноидальное (под мягкую мозговую оболочку) пространство на гребни и в борта извилин обоих больших полушарий, мозжечка справа и слева, со стороны свода и основания черепа; ушибом коры извилин полюса левой височной

доли и коры извилин полюсов лобных долей, по базальной поверхности, с которыми он был доставлен в ГБУЗ АО «Бурейская больница», где 24 марта 2021 года в 12 часов, умер не приходя в сознание в результате травматического отёка головного мозга с расстройством мозгового кровообращения, развившиеся, как осложнение вышеуказанной черепно-мозговой травмы.

Указанное телесное повреждение квалифицируется как причинившее тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и как повлекшее за собой смерть Потерпевший №1

Потерпевшим Потерпевший № 1 заявлен гражданский иск о взыскании со ФИО1 денежной компенсации морального вреда в сумме 1 000 000 рублей.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, подтвердив показания, данные на предварительном следствии в качестве обвиняемого, где показал, что Потерпевший № 1, ему до 21 марта 2021 года знаком не был, каких – либо отношений с указанным человеком он никогда не поддерживал, неприязни к нему не испытывал. О том, как его зовут, узнал, только когда все произошло, на месте происшествия, от кого-то из присутствующих лиц, а впоследствии от жителей <адрес> и при расследовании обстоятельств смерти Потерпевший №1

21 марта 2021 года, около 01 часа он пришел отдохнуть в кафе «Ника», расположенное по <адрес> «а» <адрес>, спиртное не потреблял, был трезв. В кафе точно были знакомые ему Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №1 Около 03 часов он вышел из кафе «Ника» на улицу, проветриться, стоял около входа. В это же время, на улице, у кафе, было около 8-10 человек – парней и девчат, которые стояли, разговаривали между собой. Среди них были Свидетель №5, Свидетель №1 Свидетель №2 он на тот момент вообще на улице не заметил. Он встал рядом с Свидетель №5 и Свидетель №1, который в это время что-то объяснял Свидетель №5. Никто не ссорился и не дрался. На улице было темно, но площадка около кафе освещалась уличным освещением и было видно, что происходит. Приблизительно в период с 03 часов до 03 часов 30 минут 21 марта 2021 года он увидел, что к ним откуда-то подошел Потерпевший № 1, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и сразу стал пытаться агрессивно встрять в разговор Свидетель №5 и Свидетель №1, говорить, выражаясь нецензурной бранью: «Вы тут вообще все охренели, малолетки. Тебе, что здесь больше всех надо?!». Он, стоя рядом, понимая, что назревает конфликт, в корректной и спокойной форме попросил Потерпевший № 1 успокоиться и не влазить в чужой разговор. Тогда Потерпевший №1 тут же переключился на него, стал оскорблять его нецензурными словами, потребовал отойти с ним в сторону, поговорить. Он сначала отказался, потому, что понимал, что ссора будет продолжена. Однако Потерпевший № 1 настроенный агрессивно, вновь стал настойчиво требовать от него отойти с ним в сторону, для разговора. Тогда он согласился и вместе с Потерпевший № 1 отошел на автопарковку, встав друг против друга, метрах в пяти-шести от лестницы, ведущей ко входу в кафе «Ника». Здесь Потерпевший № 1 продолжил его беспричинно оскорблять нецензурными словами, говорил «Да кто ты по жизни?». Он, сглаживая конфликт, все равно просил его успокоиться, но это на Потерпевший № 1 никак не влияло, он продолжал его оскорблять. Все это продолжалось около минуты. В конце концов, поведение Потерпевший №1 его разозлило и, он желая прекратить разговор с ним, а также избавиться от возможной драки, стоя напротив Потерпевший № 1, лицом к лицу к нему, не прилагая особых усилий, ударил его локтем правой руки в лицо, куда именно, сказать точно не может. От данного удара Потерпевший №1, не устояв на ногах, сразу упал плашмя на землю, на спину, ударившись об замерзшую землю задней (затылочной) частью головы и сразу потерял сознание. Он остался рядом, Потерпевший №1 более не трогал и не бил, сразу попросил присутствующих вызвать скорую помощь, попробовал потереть лицо Потерпевший №1, чтобы привести его в чувство, но тот все равно был без сознания. После случившегося к ним сразу подошли стоявшие у кафе люди. Кто-то из присутствующих сразу же позвонил в больницу, вызвал скорую медицинскую помощь. Как только была вызвана скорая помощь, он и Свидетель №5 уехали на автомобиле от кафе. Свидетель №5 довез его до дома. Через несколько дней он узнал, что Потерпевший №1 умер в больнице от черепно-мозговой травмы.

В содеянном искренне раскаивается. Свое поведение может объяснить тем, что был зол на Потерпевший №1, поэтому ударил его локтем в лицо. При этом он не хотел причинить смерть Потерпевший № 1 или серьезный вред его здоровью, умысла на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, у него не было. Однако он после его удара локтем упал, не удержавшись на ногах, и ударился затылком об замерзшую землю, он не ожидал этого. При этом он конечно в той обстановке мог предвидеть то обстоятельство, что Потерпевший №1 после удара локтем упадёт и ударится головой об замерзшую землю.

После того, как Потерпевший № 1 упал на землю и потерял сознание, никто Потерпевший №1 ударов руками, ногами, иными предметами, не наносил и не пытался этого сделать. На том месте, где упал Потерпевший №1, земля была мерзлой, покрыта твердым настом снега со льдом. Поэтому, как он считает, ударившись головой о такую поверхность, Потерпевший № 1 мог причинить себе телесные повреждения не совместимые с жизнью. Потерпевший № 1 после того, как упал на землю, ничего не говорил, был все время без сознания. Во время конфликта они друг другу убийством, причинением тяжкого вреда здоровью не угрожали. Каких-либо предметов в руках у Потерпевший №1 и у него во время конфликта не было. (л.д. 102-105)

Суду показал, что в содеянном раскаивается. Приносит извинения родственникам погибшего. С места происшествия ухал, чтобы избежать дальнейшего конфликта, по причине, что присутствующие на месте граждане стали вести себя по отношению к нему агрессивно. Гражданский иск признает частично, полагает, что размер заявленной компенсации морального вреда не отвечает требованиям разумности и справедливости. Его доход от трудовой деятельности составляет 70-75 тысяч рублей в месяц.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, при изложенных в приговоре обстоятельствах, подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и иными доказательствами по делу.

Потерпевший Потерпевший № 1 суду показал, что Потерпевший № 1 его младший родной брат. Может охарактеризовать своего брата как спокойного, уравновешенного человека. Занимался спортом, туризмом, любил активный образ жизни. Спиртными напитками Потерпевший №1 не злоупотреблял, имел свой бизнес. У Потерпевший №1 двое детей, сыновей, один из которых достиг совершеннолетия и служит в армии, другой несовершеннолетний. С семьей Потерпевший № 1 не проживал, но с детьми общался, материально поддерживал. Со ФИО1 он знаком не был. В последний раз он видел Потерпевший № 1 19 марта 2021 года. Они переговорили с ним на бытовые темы, брат рассказал, что 21 марта 2021 года собирается ехать по делам в <адрес>. О том, что он пойдет в кафе «Ника» 21.03.2021 Потерпевший №1 не говорил.

21 марта 2021 года, в обеденное время он узнал, что брат находится в Бурейской больнице в связи с полученной закрытой тупой черепно-мозговой травмой. Он прибыл в больницу, где от врачей узнал, что состояние находящегося в реанимации Потерпевший №1 тяжелое, что он без сознания. 24 марта 2021 года Потерпевший № 1 умер, не приходя в сознание. От сотрудников правоохранительных органов ему известно, что 21 марта 2021 года, в ночное время, ФИО1 у кафе «Ника» по <адрес> «а» <адрес> нанес удар рукой в область лица Потерпевший №1, отчего тот упал на землю и потерял сознание, в дальнейшем уехал с места происшествия и был ориентирован в розыск.

Смертью брата ему причинен моральный вред, который он, с учетом всех оставшихся родственников, оценивает в 1000 000 рублей. Он потерял близкого родственника, брата, с которым поддерживал теплые семейные отношения. Полагает, что ФИО1 мог просто уйти от конфликта и не наносить удар его брату.

Свидетель Свидетель № 1, показания которого исследованы судом, на предварительном следствии показал, что ФИО1 знает около 5 лет и поддерживает с ним нормальные отношения. Конфликтов между ними никогда не было, неприязни к нему он не испытывает и не испытывал. Характеризует ФИО1 как спокойного, уравновешенного человека, который занимается легкой атлетикой, игровыми видами спорта.

Потерпевший №1 также знает много лет и поддерживал с ним хорошие, дружеские отношения, не имел с ним конфликтов и неприязни не испытывал. Характеризует его как спокойного человека, который мог вспылить, если его задеть. Потерпевший №1 имел свой бизнес, торговал покрышками, имел автомойку. Активно занимался туристическим спортом, кемпингом.

21 марта 2021 года около 01 часа, он приехал в кафе «Ника», расположенное на втором этаже по <адрес> «а» <адрес>. К его приезду там было уже довольно много народу, в основном молодежи. Там же в кафе он встретил Потерпевший № 1, который отдыхал за столиком вместе с сожительницей Лилей, а также с еще одной женщиной и мужчиной. Потерпевший № 1 был в состоянии алкогольного опьянения, но выглядел нормально, не падал, на здоровье не жаловался, телесных повреждений у него не было. Поздоровавшись с ним, он стал отдельно от указанной компании употреблять спиртные напитки, при этом в кафе все было нормально, никто не ссорился, не дрался. Также во время нахождения в кафе он встретил ФИО1, который там отдыхал. Около 03 часов он встретив в кафе своего знакомого Свидетель №5, вышел вместе с ним на улицу, где встав около входа в кафе, стал разговаривать с ним по поводу того, что тот опять в состоянии алкогольного опьянения, что обычно он ведет себя не прилично в таком состоянии. В это же время к ним подошел ФИО1, который стоял рядом, в разговор не вмешивался. Около входа в кафе стояли еще какие-то люди – мужчины и женщины, которые разговаривали между собой. Ориентировочно с 03 до 03 часов 30 минут к ним на улице подошел Потерпевший №1 При этом он увидел, что с ним стал разговаривать ФИО1 чем был разговор, он не понял, но заметил, что через несколько минут Потерпевший №1 вместе со ФИО1 отошли от них примерно метров на 5-7 от входа в кафе и стоя на автопарковке, друг против друга, продолжили разговаривать. Рядом с ними никого не было. О чем был их разговор, он не слышал, не обращал внимания. Буквально через минуту после того, как Потерпевший №1 и ФИО1 отошли от них, он увидел, что в их сторону стали двигаться люди. Подойдя ближе, он увидел, что на земле, на спине лежит Потерпевший №1, рядом с ним находился ФИО1, который заявил присутствующим, что это он ударил Потерпевший №1, подробностей не рассказывал. Затем ФИО1 уехал от кафе.

Потерпевший № 1 был без сознания, крови у него на лице он не видел. Через некоторое время к кафе приехали вызванные присутствующими людьми врачи скорой медицинской помощи, которые увезли Потерпевший №1, находившегося в бессознательном состоянии в больницу. 24 марта 2021 года он узнал, что Потерпевший №1 умер в больнице в результате полученной черепно-мозговой травмы.

21 марта 2021 года, утром, он встречался со ФИО1, у которого спросил, зачем тот ударил Потерпевший №1 ФИО1 рассказал о том, что Потерпевший №1 попытался влезть в их разговор с Свидетель № 5, а тот попросил его не влазить в чужие дела. Тогда Потерпевший № 1 стал оскорблять его, придираться. Затем они отошли в сторону и Потерпевший №1 вновь стал оскорблять его. Это оскорбило его, и он ударил Потерпевший №1 локтем в лицо. От удара Потерпевший №1 упал на землю и ударился об нее головой, потеряв сознание. После того, как Потерпевший № 1 лежал на земле без сознания Потерпевший №1 никто не бил. Угроз убийством друг другу в разговоре Потерпевший №1 и ФИО1 не слышал. Каких-либо предметов в руках у Потерпевший №1 и ФИО1 не было. (л.д. 65-66)

Свидетель Свидетель № 2, показания которого исследованы судом, на предварительном следствии показал, что со ФИО1 знаком с детства и поддерживает с ним нормальные отношения, без конфликтов, но близко не дружит и неприязни к нему не испытывает и не испытывал. Характеризует ФИО1 с положительной стороны, как спокойного, уравновешенного человека, не злоупотребляющего спиртным и не употребляющего наркотики, занимающегося легкой атлетикой, игровыми видами спорта и в конфликты ни с кем не вступающего.

С Потерпевший №1 до 21 марта 2021 года знаком не был, отношений с указанным человеком никогда не поддерживал, неприязни к нему не испытывает и о том, как его зовут, узнал, только на месте происшествия, от кого-то из присутствующих лиц. В каких отношениях состояли Потерпевший №1 и ФИО1, не знает.

21 марта 2021 года, около 01 часа он приехал отдохнуть в кафе «Ника», расположенное по <адрес> «а» <адрес>, на втором этаже. К его приезду там было уже довольно много народу, в основном молодежи. Спиртное он не употреблял, был трезв.

Изначально в кафе все было нормально, никто не ссорился и не дрался. Через некоторое время он увидел в кафе ФИО1, который тоже там отдыхал. Был ли он в состоянии алкогольного опьянения, не знает, но выпивающим спиртное, он его тогда не видел. С кем был в кафе ФИО1, не помнит. ФИО1 вел себя нормально, ни с кем не конфликтовал, не ссорился.

Около 03 часов, 21 марта 2021 года, он вышел из кафе «Ника» на улицу, проветриться, около входа. В это же время на улице у кафе было около 8-10 человек – парней и девчат, которые стояли небольшими группками, мирно разговаривал между собой. На улице было темно, но площадка около кафе освещалась уличным освещением, было видно все, что происходит.

Приблизительно в период с 03 часов до 03 часов 30 минут 21 марта 2021 года он, увидел, что к ФИО1 подошел Потерпевший №1, который был в состоянии алкогольного опьянения, что чувствовалось по его не твердой походке, заплетающейся речи. Потерпевший № 1 был возбужденный, стал почему-то сразу приставать к ФИО1, оскорблять его нецензурными словами, требовал от него отойти с ним в сторону, поговорить, тянул его за собой, из-за чего е знает, поскольку ФИО1 для этого повода не давал, вел себя спокойно. ФИО1, он не хотел ссориться с Потерпевший №1, спокойно просил Потерпевший №1 отойти от него и успокоиться. Но тот все равно цеплялся к ФИО1, продолжал требовать отойти в сторону, поговорить. После чего, в указанное выше время, ФИО1 и Потерпевший № 1 отошли немного в сторону и встали метрах в 4-5 от входа в кафе, практически напротив него, на расстоянии приблизительно 3-4 метра. Он все хорошо видел и слышал. Здесь Потерпевший № 1 вновь стал оскорблять ФИО1, выражаться в его адрес нецензурными, обидными словами. ФИО1 в ответ в спокойной форме говорил Потерпевший №1, чтобы тот успокоился, но тот положительно не реагировал, продолжал оскорблять ФИО1 Это продолжалось не больше минуты. Затем он увидел, что ФИО1, стоя напротив Потерпевший № 1, лицом к лицу к нему, резко, с размаху, нанес один удар локтем правой руки в лицо Потерпевший № 1 Силу и точное место приложения этого удара назвать не может, но он точно пришелся в область лица. От данного удара Потерпевший № 1, не устояв на ногах, сразу упал на землю, на спину, ударившись при этом об землю задней частью головы о мерзлую, землю, покрытую твердым настом снега со льдом. После удара ФИО1 остался на месте, Потерпевший №1 более не трогал и не бил, сразу попросил присутствующих вызвать скорую помощь, сказав, что после его удара Потерпевший №1 плохо. После случившегося к Потерпевший № 1 и ФИО1 сразу подошли все стоявшие у кафе люди. Он также сразу подошел к ним. Потерпевший №1 в это время лежал на спине, был без сознания, ничего не говорил, дышал, крови на его лице он не видел. ФИО1 склонился над Потерпевший № 1, пытался помочь ему, привести его в чувство, тер ему уши и щеки. Но тот в сознание не приходил. Кто-то из присутствующих сразу же позвонил в больницу, вызвал скорую медицинскую помощь. Приблизительно через 15 минут к кафе приехали врачи скорой помощи, которые увезли находившегося без сознания Потерпевший №1 в больницу, больше он его не видел. Через несколько дней он от кого-то узнал, что Потерпевший № 1 умер в больнице.

После того, как Потерпевший № 1 лежал на земле без сознания, ничего не говорил. Потерпевший №1 никто не бил. Угроз убийством друг другу в разговоре Потерпевший №1 и ФИО1 не слышал. Каких-либо предметов в руках у Потерпевший №1 и ФИО1 не было. (л.д. 67-68)

Свидетель Свидетель №3, показания которой исследованы судом, на предварительном следствии показала, что знакома с Потерпевший № 1 и поддерживала с ним дружеские отношения. Потерпевший № 1 спокойный, уравновешенный, не конфликтный человек, который спиртными напитками не злоупотреблял, вел здоровый образ жизни, занимался туризмом. ФИО1 ей не знаком и в каких отношениях был он с Потерпевший №1, не знает.

20 марта 2021 года, около 23 часов 15 минут она вместе со своим мужем Свидетель №4, приехали отдохнуть в кафе «Ника», расположенное на втором этаже по <адрес> «а» <адрес>, где встретились с Потерпевший №1 и его сожительницей Свидетель №9 и сев за столик №, стали распивать спиртное, закусывать. Потерпевший №1 выпивал пиво, был в состоянии алкогольного опьянения, но на ногах держался уверенно, не падал, телесных повреждений у него не было, на здоровье не жаловался.

Потерпевший №1, находясь в кафе, вел себя спокойно, ни к кому не приставал, ни с кем в ее присутствии не конфликтовал. Около 03 часов ночи 21 марта 2021 года она вместе с Свидетель №9 ушли в туалет, а Потерпевший №1 вместе с Свидетель №4 остались за столиком. Через минут 5 они вернулись за столик. При этом Потерпевший №1 встал и вышел из зала кафе на улицу. Она с мужем и Свидетель №9 остались сидеть за столиком, на улицу не выходили. Приблизительно через 5 минут они также втроем вышли из кафе на улицу, где около входа на парковке толпился народ, стояли около 10 человек – незнакомых женщин и мужчин. Также на парковке, приблизительно в 5 метрах от входа в кафе, напротив него, на земле, на спине лежал Потерпевший №1, которого окружили люди, была суматоха, все кричали. Потерпевший №1 был без сознания, но дышал. Что произошло с Потерпевший №1, им никто ничего не пояснил. Затем к кафе приехали врачи скорой помощи, которые увезли находившегося Потерпевший №1 в больницу и больше она его не видела, и через несколько дней она узнала, что Потерпевший №1 умер в больнице от черепно-мозговой травмы. Когда Потерпевший №1 лежал без сознания на земле, его никто не бил. При каких обстоятельствах ФИО1 причинил травму Потерпевший №1, она не знает, очевидцем конфликта не была. Со слов присутствующих людей на месте происшествия, знает, что какой-то человек уехал от кафе после того, как Потерпевший №1 потерял сознание. (л.д. 69-70)

Свидетель Свидетель № 4 показания которого исследованы судом, на предварительном следствии показал, что с Потерпевший №1 поддерживал дружеские отношения, неприязни к нему не испытывал, конфликтов между ними никогда не было.

Может охарактеризовать Потерпевший № 1 как спокойного, уравновешенного, не конфликтного человека, который спиртными напитками он не злоупотреблял, вел здоровый образ жизни, занимался туризмом, в употреблении наркотиков замечен не был. ФИО1 ему не знаком. В каких отношениях был он с Потерпевший №1 - не знает.

20 марта 2021 года, около 23 часов 15 минут он вместе с женой Свидетель № 3 приехал отдохнуть в кафе «Ника», расположенное на втором этаже по <адрес> «а» <адрес>, где они встретились с Потерпевший №1 и его сожительницей Свидетель №9 и сев за столик №, стали распивать пиво, закусывать. Потерпевший №1 выпивал пиво, был в состоянии алкогольного опьянения, но на ногах держался довольно уверенно, не падал, телесных повреждений у него не было, на здоровье не жаловался, выглядел здоровым. Потерпевший №1 вел себя спокойно, ни к кому не приставал, ни с кем в его присутствии не конфликтовал. В начале 4 часа ночи, 21 марта 2021 года, Потерпевший №1 встал и вышел из зала кафе на улицу, подышать свежим воздухом. Он с женой и Свидетель № 9 остались сидеть за столиком, на улицу не выходили и что там происходило с Потерпевший № 1, не знает. Приблизительно через 5 минут они втроем вышли из кафе на улицу, где около входа на парковке толпился народ, около 10 человек – незнакомых женщин и мужчин. На парковке, приблизительно в 5 метрах от входа в кафе, напротив него, на земле, на спине лежал Потерпевший № 1, которого обступили люди и все кричали. Потерпевший № 1, был без сознания, дышал. Что произошло с Потерпевший №1, им никто не пояснил. Затем к кафе приехали врачи скорой помощи, которые увезли Потерпевший №1 в больницу, больше он его не видел. Через несколько дней он узнал, что Потерпевший №1 умер в больнице от черепно-мозговой травмы, но при каких обстоятельствах она была ему причинена, не знает. Когда Потерпевший №1 лежал без сознания на земле, его никто не бил. При каких обстоятельствах ФИО1 причинил травму Потерпевший №1, он не знает, очевидцем конфликта не был. Со слов присутствующих людей на месте происшествия, знает, что какой-то человек уехал от кафе после того, как Потерпевший №1 потерял сознание. (л.д. 71-72)

Свидетель Свидетель № 5, показания которого исследованы судом, на предварительном следствии показал, что ФИО1 знает с детства, поддерживает нормальные отношения, без конфликтов, но близко не дружит из-за разницы в возрасте, неприязни к

нему не испытывает и не испытывал. ФИО1 по характеру спокойный, уравновешенный человек, спиртными напитками не злоупотребляет, наркотики не потребляет, в конфликты ни с кем не вступает, занимается легкой атлетикой, волейболом. С Потерпевший №1 до 21 марта 2021 года знаком не был. О том, как его зовут, узнал на месте происшествия от кого-то из присутствующих лиц. В каких отношениях состояли Потерпевший №1 и ФИО1, не знает.

21 марта 2021 года, около 03 часов он приехал отдохнуть в кафе «Ника», расположенное на втором этаже здания по <адрес> «а» <адрес>. К его приезду там было уже довольно много народу. В кафе он встретил ФИО1, который также отдыхал, был трезв, вел себя нормально, ни к кому не приставал.

Через некоторое время, он встретился со своим знакомым Свидетель №1, с которым вышел из зала кафе на улицу и стал разговаривать с ним, стоя недалеко от входа. Свидетель № 1 делал ему замечания по поводу его поведения несколько дней назад в нетрезвом состоянии. В это же время к ним из кафе пришел ФИО1, который стоял рядом, и в их в разговор с Свидетель №1 не вмешивался, вел себя спокойно. В период приблизительно с 3 до 3 часов 30 минут, ДД.ММ.ГГГГ, к ним неожиданно подошел ранее незнакомый ему мужчина (как впоследствии он узнал, его зовут Потерпевший № 1), который сразу стал пытаться агрессивно встревать в его разговор с Свидетель №1, говорить: «Да кто вы все такие, вы тут вообще охренели, малолетки!». ФИО1, который стоял рядом с ними, в корректной и спокойно форме попросил Потерпевший № 1 не влазить в чужой разговор. Тогда Потерпевший №1 стал оскорблять ФИО1 нецензурными словами, требовал отойти с ним в сторону, поговорить. ФИО1 сначала отказался, заявив, что не хочет никуда идти. Однако Потерпевший № 1 настроенный агрессивно, вновь стал настойчиво требовать от ФИО1отойти с ним в сторону, для разговора. В конце концов, ФИО1 согласился и вместе с Потерпевший №1 отошел от него и Свидетель №1 на автопарковку, встав друг против друга, метрах в 2-3 от них и метрах в 5-6 от входа в кафе. При этом он слышал, как Потерпевший №1 продолжал оскорблять ФИО1 нецензурными словами, говорить ему, что: «Вам завтра всем конец!». ФИО1 что-то спокойно ему отвечал, просил успокоиться, но это на Потерпевший № 1 не влияло, он продолжал кричать на ФИО1, оскорблял его. Это продолжалось около минуты. Затем он увидел, что ФИО1, стоя напротив Потерпевший №1, лицом к лицу к нему, резко нанес один удар локтем своей правой руки в лицо Потерпевший №1 От данного удара Потерпевший №1, не устояв на ногах, сразу упал плашмя на землю, на спину, ударившись при этом также об замерзшую землю задней частью головы, потерял сознание. После удара ФИО1 остался на месте, Потерпевший №1 более не трогал и не бил, сразу попросил присутствующих вызвать скорую помощь, попробовал потереть лицо Потерпевший №1 снегом, чтобы привести его в чувство, но это не помогло, тот был без сознания. После случившегося к Потерпевший №1 и ФИО1 сразу подошли все стоявшие у кафе люди. Он тоже сразу подошел к ним. Потерпевший №1 в это время лежал на спине, был без сознания, ничего не говорил, дышал, крови на его лице он не видел. Кто-то из присутствующих сразу же позвонил в больницу, вызвал скорую медицинскую помощь. Как только была вызвана скорая помощь, он и ФИО1 уехали на автомобиле от кафе, поскольку присутствующие у кафе люди стали вести себя по отношению к ФИО1 агрессивно. Он довез ФИО1 до дома в <адрес>. По дороге ФИО1 сказал ему, что ударил Потерпевший №1 локтем по лицу за то, что тот его оскорблял. Со слов ФИО1 он не ожидал того, что после его удара Потерпевший №1 упадет на землю, ударится головой и потеряет сознание, очень переживал из-за случившегося.

Через несколько дней он от своих знакомых узнал, что Потерпевший № 1 умер в больнице, не приходя, в сознание от черепно-мозговой травмы. Когда Потерпевший № 1 лежал без сознания на земле, его никто не бил. Каких-либо предметов в руках у Потерпевший № 1 и ФИО1 не было. Видимых телесных повреждений, кровотечений у Потерпевший № 1 и ФИО1 до конфликта не было. Территория кафе во время конфликта между ФИО1 и Потерпевший №1 освещалась, горело уличное освещение. (л.д. 73-74)

Свидетель Свидетель №6, показания которой исследованы судом, на предварительном следствии показала, что с 20 марта 2021 года она находилась на дежурстве в составе бригады скорой медицинской помощи ГБУЗ АО «Бурейская больница». 21 марта 2021 года в 03 часа 24 минуты диспетчеру скорой помощи поступило телефонное сообщение о том, что у кафе

«Ника», расположенного по <адрес> «а» <адрес> находится мужчина в бессознательном состоянии. В 03 часа 25 минут она совместно с фельдшером ФИО8 на специализированном автомобиле выехала на указанный адрес. К кафе прибыли в 03 часа 29 минут. Выйдя из автомобиля, она увидела на автопарковке, метрах в 5-6 от входа кафе «Ника», лежащего на спине мужчину, возрастом около 45 лет. Мужчина был без сознания, дышал. Со слов присутствующих вокруг мужчин и женщин было установлено, что мужчина -Потерпевший № 1 При визуальном осмотре Потерпевший № 1 были обнаружены гиперемированные (красные) кожные покровы правой половины его лица. Иных видимых телесных повреждений и изменений у Потерпевший №1 при визуальном осмотре обнаружено не было. Ею Потерпевший № 1 был выставлен предварительный диагноз «закрытая тупая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Внутричерепная гематома?». Потерпевший № 1 была оказана неотложная медицинская помощь, после чего он в бессознательном состоянии был незамедлительно доставлен в ГБУЗ АО «Бурейская больница» для постановки более точного диагноза и дальнейшего лечения. В их присутствии Потерпевший № 1 ничего не говорил, был не контактен, ввиду бессознательного состояния. Хотя вокруг них было много людей, но все были в состоянии алкогольного опьянения и никто толком пояснить, что произошло не смог, она только поняла, что Потерпевший №1 кто-то побил. (л.д. 75)

Свидетель Свидетель №7, показания которой исследованы судом, на предварительном следствии показала, что ФИО1 и Потерпевший №1 не знала.

21 марта 2021 года, около 01 часа она приехала отдохнуть в кафе «Ника», расположенное на втором этаже здания по <адрес> «а» <адрес>. В четвертом часу ночи 21 марта 2021 года она вышла из зала кафе на уличную лестницу, ведущую со второго этажа, подышать свежим воздухом. В это же время на улице, недалеко от входа в кафе она услышала крики множества людей, шум. Ее заинтересовала, что там происходит. Она спустилась по лестнице на землю, и увидела, что на автопарковке, метрах в пяти-шести от входа на лестницу, ведущую в кафе «Ника», на земле, на спине, лежит незнакомый мужчина, без сознания, дышал, но телесных повреждений, крови на его лице она не видела. Вокруг данного мужчины столпилось несколько мужчин и женщин, которые что-то кричали, суетились. Со слов присутствующих она поняла, что находившийся без сознания мужчина является Потерпевший № 1. По сотовому телефону она вызвала на место происшествия скорую помощь. Приехавшие врачи, увезли находившегося без сознания Потерпевший №1 в больницу. Через несколько дней ей стало известно, что Потерпевший №1 умер от черепно-мозговой травмы. л.д. 76-77)

Свидетель Свидетель №8, показания которой исследованы судом, на предварительном следствии показала, что работает барменом в кафе «Ника», расположенном на втором этаже здания по <адрес> «а» <адрес>. Территория у фасада кафе частично выложена плиткой и частично заасфальтирована. Ночью территория у кафе освещается лампой уличного освещения, закрепленной на фасаде. Кроме того, на фасаде имеется камера видеонаблюдения, которая охватывает автопарковку у кафе. Часы работы кафе – с 19 до 02 часов. В ночь с 20 на 21 марта кафе работало после указанного времени. Потерпевший №1 ей знаком, он является частым посетителем кафе «Ника», отношений с ним не поддерживала. ФИО1 ей не знаком.

В ночь с 20 на 21 марта 2021 года в кафе было много народу. Потерпевший №1 тоже был в кафе, при этом он чувствовал себя хорошо, на здоровье не жаловался, сидел вместе с супругами ФИО26 и своей девушкой за столиком № 7. В самом кафе драк и ссор не происходило. В начале 4 часа ночи 21 марта 2021 года люди почему-то стали выходить из кафе на улицу. Она из любопытства также вышла на улицу, где на автостоянке, метрах в 5-6 от лестницы, ведущей в кафе, увидела лежащего на наледи, на спине Потерпевший № 1, который был без сознания. Вокруг Потерпевший № 1 собрались люди, которые кричали, суетились, но Потерпевший №1 никто не бил. Затем приехала скорая помощь, которая увезла Потерпевший №1 в больницу, где насколько она знает, он умер. (л.д. 78-83)

Свидетель Свидетель №9 показания которой исследованы судом, на предварительном следствии показала, что встречалась с Потерпевший №1 с 2017 года Она жила в <адрес>, а Потерпевший № 1 из-за бизнеса проживал в <адрес>, но иногда проживал у нее дома, в <адрес>. Время от времени она также приезжала к Потерпевший № 1, проживала у него.

Может охарактеризовать Потерпевший №1 как спокойного человека, не злоупотребляющего спиртным, ведущего здоровый образ жизни, занимающегося туризмом, который иногда мог вспылить, если понимал, что в отношении него или нее совершают какие-то нехорошие действия. ФИО1 ей не знаком и каких отношениях он был с Потерпевший №1 - не знает.

20 марта 2021 года, ближе к ночи, она вместе с Потерпевший №1 приехала отдохнуть в кафе «Ника», расположенном на втором этаже здания по <адрес> «а» <адрес>. К их приезду в кафе уже было довольно много народу – мужчин и женщин, часть из которых была в состоянии алкогольного опьянения. Из присутствующих помнит Свидетель №1 В кафе они встретились со знакомыми - Свидетель №3 и Свидетель №4, с которыми они сели с ними за один столик, стали распивать алкоголь, закусывать. Потерпевший №1 выпивал пиво, но на ногах держался уверенно, пьяным не выглядел, не падал, телесных повреждений у него не было, на здоровье жалоб не предъявлял, чувствовал себя нормально. Потерпевший №1, находясь в кафе, вел себя спокойно, ни к кому не приставал, ни с кем в ее присутствии не конфликтовал и его никто при ней не трогал. Около 03 часов ночи ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Свидетель №3 ушли в туалет, а Потерпевший №1 вместе с Свидетель №4 остались за столиком в зале. Через пять минут они вернулись обратно, а Потерпевший №1 встал и вышел из зала кафе на улицу. Приблизительно через 5 минут она вышла из кафе на улицу, поискать Потерпевший №1 и подышать свежим воздухом. Находясь на лестнице, ведущей со второго этажа кафе, она увидела, что на автопарковке собрался народ - около 8-10 человек – незнакомых женщин и мужчин, все что-то громко кричали, суетились. Она спустилась вниз и увидела, что на автопарковке, приблизительно в 5 - 6 метрах от начала лестницы, ведущей на второй этаж кафе, на земле, на спине лежит Потерпевший №1, которого обступили люди. Потерпевший №1, был без сознания, но дышал. Что произошло с Потерпевший №1, ей никто ничего не пояснил, кто-то вызвал скорую помощь. Приехавшие врачи оказали помощь находящемуся без сознания Потерпевший №1, увезли его в больницу. Она также поехала в <адрес>ную больницу, где Потерпевший №1 по-прежнему был без сознания, его направили на операцию. После операции Потерпевший №1, со слов медицинского персонала, был без сознания, не контактен. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 умер в больнице от полученной черепно-мозговой травмы. Когда Потерпевший №1 лежал без сознания на земле, его никто не бил. В том месте, где лежал Потерпевший №1, был очень твердый снежный наст с ледяной коркой, автопарковка была закатана колесами автомобилей. Телесных повреждений у Потерпевший №1, до того, как он вышел на улицу из кафе, не было. При каких обстоятельствах ФИО1 причинил травму Потерпевший №1, она не знает. (л.д. 84-85)

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от 21 марта 2021 года, согласно которого осмотрена территория и здание по <адрес> «а» <адрес>, в котором располагается кафе «Ника» при этом на цифровой носитель информации (CD-R диск) изъята запись с камеры видеонаблюдения с записью событий за ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 7-9)

Протоколом осмотра места происшествия от 26 апреля 2021 года, согласно которого осмотрено здание по <адрес> «а» <адрес>. Территория у фасада здания вымощена тротуарной бетонной плиткой, после чего, автостоянка со стороны фасада до проезжей части <адрес> заасфальтирована. Асфальт старый, с множественными трещинами и выбоинами, покрыт грунтом. На первом этаже здания расположен магазин смешанных товаров «Ника». На втором этаже осматриваемого здания расположено кафе «Ника». На фасаде здания, над входом в магазин, имеется лампа ночного света. На правом углу фасада здания, на уровне первого этажа, расположена видеокамера наружного наблюдения, объектив которой направлен в сторону автостоянки, расположенной у кафе. (л.д. 10-15)

Заключением судебно-медицинского эксперта №77 от 18 апреля 2021 года и Дополнительным заключением судебно-медицинского эксперта № 124 от 18 мая 2021 года, согласно которым смерть Потерпевший №1 наступила в 12:00 часов 24 марта 2021 года, непосредственной причиной наступления его смерти, явился – травматический отёк головного мозга с расстройством мозгового кровообращения, развившиеся, как осложнение открытой тупой не проникающей черепно-мозговой травмы: с ушибом и ссадиной мягких тканей в затылочной области слева, с очаговым кровоизлиянием в подлежащие мягкие ткани; линейным переломом костей левой задней черепной ямки, с некоторым

распространением линии перелома на нижние отделы затылочной кости слева и распространением на дно левой передней черепной ямки пересекая пирамиду левой височной кости, внутреннюю и переднюю стенки левой средней черепной ямки; диффузным кровоизлиянием в субдуральное (под твёрдую мозговую оболочку) пространство справа и слева, со стороны свода и основания черепа, объёмом до 50 мл; диффузным кровоизлиянием в субарахноидальное (под мягкую мозговую оболочку) пространство на гребни и в борта извилин обоих больших полушарий, мозжечка справа и слева, со стороны свода и основания черепа; ушибом коры извилин полюса левой височной доли и коры извилин полюсов лобных долей, по базальной поверхности.

Данный комплекс телесного повреждения носит прижизненный характер, что подтверждается обнаружением кровоизлияний в мягких тканях волосистой части головы и под оболочками головного мозга, мог образоваться 21 марта 2021 года, при указанных в настоящем постановлении обстоятельствах, то есть в результате падения потерпевшего навзничь с высоты собственного роста и соударением левой затылочной областью о твёрдую тупую поверхность, на что указывают характерный линейный перелом костей основания черепа слева с направлением линии перелома сзади вперёд и очаги противоударов в виде ушибов полюсов лобных долей, полюса левой височной доли.

Вышеуказанный комплекс телесного повреждения причинил тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и состоит в прямой причиной связи со смертью гр. Потерпевший №1.

Вышеуказанное телесное повреждение причинило тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и состоит в прямой причиной связи со смертью гр. Потерпевший №1.

При проведении судебно-медицинской экспертизы тела трупа гр. Потерпевший №1, обнаружены и другие телесные повреждения: один кровоподтёк в правой глазничной области.

Данное телесное повреждение носит прижизненный характер, могло образоваться 21 марта 2021 года, от не менее однократного травматического воздействия твёрдым тупым предметом, каковым мог быть локоть человека, со средней либо значительной силой приложения удара.

При нанесении удара в правую глазничную область, наиболее вероятное взаимное расположение нападавшего и потерпевшего могло быть лицом к лицу, но не исключается и другое взаимное расположение тел нападавшего и потерпевшего, доступное для его нанесения.

Вышеуказанное телесное повреждение у живых лиц не влечёт за собой кратковременное расстройство здоровья и по этому признаку квалифицируется, как не причинившее вред здоровью.

Таким образом, экспертом не исключается возможность причинения телесных повреждений, обнаруженных на трупе Потерпевший № 1 при обстоятельствах и при механизме, указанных свидетелями Свидетель №2, Свидетель №5, обвиняемым ФИО1

При доставлении гр. Потерпевший №1 в ГБУЗ АО «Бурейская больница» 21 марта 2021 года, он находился в состоянии алкогольного опьянения. (л.д. 25-39, 117-127)

Протоколом осмотра предметов от 09 апреля 2021 года, согласно которому осмотрен цифровой носитель информации (CD-R диск) с записью камеры видеонаблюдения с записью событий за 21 марта 2021 года, изъятый при осмотре места происшествия 21 марта 2021 года по ул. Желябовского, 29«а» п.Бурея. На цифровом носителе обнаружен файл came 10_2021-03-21-06-50-00_06-59-03, размером 85599 КБ, длительность записи 9 мин. 59 сек. В файле имеется видеозапись с камеры, установленной на фасаде кафе «Ника» по <адрес> А <адрес>. На записи видно, что у входа в указанное кафе стоит группа людей (мужчин и женщин). На 3 минуте 38 секунде от группы людей на автостоянку у указанного кафе

отходят двое мужчин (ФИО1 и Потерпевший №1), вдвоем разговаривают, стоя лицом к лицу к друг другу. На 4 минуте 05 секунде ФИО1 наносит удар локтем в лицо Потерпевший №1, который падает. После этого к указанным лицам бегут другие люди, происходящее рассмотреть в дальнейшем затруднено ввиду того что обзор закрыт припаркованным автомобилем и большой кучностью людей. Указанный цифровой носитель информации (CD-R диск) признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (л.д. 54-55;56)

Осмотром вещественного доказательства, (CD-R диск) с записью камеры видеонаблюдения с записью событий за 21 марта 2021 года, изъятый при осмотре места происшествия 21 марта 2021 года по ул. Желябовского,29 «а» п. Бурея, в судебном заседании, в полном объеме подтверждены данные указанные в протоколе осмотра от 09 апреля 2021 года.

Копией карты вызова скорой медицинской помощи ГБУЗ АО «Бурейская больница» от 21 марта 2021 года, согласно которой вызов медицинских работников к Потерпевший №1, на адрес: <адрес> «а», кафе «Ника» поступил от Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ в 03 часа 24 минуты. (л.д. 88-89)

Протоколом проверки показаний на месте от 18 мая 2021 года, согласно которого ФИО1 у здания кафе «Ника» по <адрес> «а» <адрес> рассказал об обстоятельствах причинения им телесного повреждения Потерпевший №1 (л.д. 109-113)

Выслушав подсудимого, потерпевшего, исследовав представленные доказательства в совокупности суд пришел к убеждению, что вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого деяния при изложенных в приговоре обстоятельствах доказана полностью, приведенными в настоящем приговоре доказательствами.

Судом установлено, что именно ФИО1 21.03.2021 в период времени с 03 часов до 03 часов 24 минут, в районе кафе «Ника», расположенного по <адрес> «а» <адрес>, в ходе конфликта, возникшего в результате противоправного поведения Потерпевший №1, на почве личных неприязненных отношений, нанес Потерпевший № 1 один удар локтем в область лица, причинив кровоподтек в правой глазничной области, который у живых лиц не влечет за собой кратковременное расстройство здоровья и по этому признаку квалифицирующийся, как не причинивший вреда здоровью, а Потерпевший № 1, от нанесенного удара не удержался на ногах и с приданным его телу ускорением упал с высоты собственного роста, ударившись левой затылочной областью головы о твердую тупую поверхность - асфальт, покрытый обледеневшим снежным настом, от чего в результате небрежных действий ФИО1, потерпевшему Потерпевший №1 причинены телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и повлекшее за собой смерть Потерпевший №1, что с достоверностью подтверждено:

показаниями подсудимого ФИО1 на предварительном следствии (л.д. 102-105) подтвержденными в суде, протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 109-113), а также показаниями свидетелей Свидетель №2 (л.д. 67-68), Свидетель №5 (л.д. 73-74), указавшего что именно ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период с 03 часов до 03 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ на площадке возле кафе "Ника" в <адрес>«а», в ходе конфликта, спровоцированного Потерпевший № 1, нанес тому один удар локтем в область лица, от которого тот упал и ударился головой об замерзшую землю задней (затылочной) частью головы и сразу потерял сознание и что до этого у Потерпевший № 1 не было телесных повреждений; показаниями свидетеля Свидетель №1, показавшего, что ДД.ММ.ГГГГ с 03 до 03 часов 30 минут около кафе «Ника» в <адрес> к ФИО1 разговаривал с Потерпевший №1, после чего они отошли в сторону и в дальнейшем он увидел Потерпевший №1 лежащего на земле, на спине, без сознания, а ФИО1, заявил присутствующим, что это он ударил Потерпевший № 1 и что у Потерпевший № 1 не было до этого телесных повреждений; показаниями свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №9, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ они совместно с Потерпевший № 1 отдыхали в кафе «Ника», что у Потерпевший №1 не было телесных повреждений и жалоб на здоровье, и что после 03 часов около кафе «Ника в <адрес>, они увидели Потерпевший №1 лежащего на земле, на спине, без сознания; показаниями свидетеля Свидетель №8, указавшей, что Потерпевший №1 был

частным посетителем кафе «Ника» и ДД.ММ.ГГГГ также находился в нем, телесных повреждений не имел, на здоровье не жаловался и что в начале 4 часа ночи ДД.ММ.ГГГГ она вышла на улицу, где на автостоянке, метрах в 5-6 от лестницы, ведущей в кафе, увидела лежащего на наледи, на спине Потерпевший № 1, который был без сознания; свидетеля Свидетель № 7, показавшей, что ДД.ММ.ГГГГ она увидев лежащего на земле Самокина вызвала скорую помощь, свидетеля Свидетель №6, - врача скорой помощи, показавшей, что ДД.ММ.ГГГГ, в 03 часа 29 минуты, по вызову, прибыли к кафе Ника в <адрес> где она увидела лежащего без сознания Потерпевший №1 и при осмотре которого выставила диагноз «закрытая тупая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, внутречерепная гематома» и который был госпитализирован в больницу (л.д.75); Заключением судебно-медицинского эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и Дополнительным заключением судебно-медицинского эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми смерть Потерпевший №1 наступила ДД.ММ.ГГГГ в результате черепно-мозговой травмы, полученной при падении с высоты собственного роста с соударением левой затылочной областью о твёрдую тупую поверхность, а также показаниями потерпевшего Потерпевший № 1 в суде, указавшего о смерти брата, в результате получения травмы ДД.ММ.ГГГГ у кафе «Ника» в <адрес>.

Оценивая показания потерпевшего, подсудимого и свидетелей, как доказательства на их допустимость и достоверность, суд приходит к следующим выводам.

Показания ФИО1 в качестве обвиняемого (л.д. 102-105) данные на предварительном следствии, представленные в протоколе допроса, суд считает достоверными и допустимыми доказательствами, поскольку они подтверждены подсудимым в суде, не содержат противоречий и подтверждаются иными доказательствами, исследованными судом, дополняя их. Допрос на предварительном следствии выполнен без нарушений норм уголовно-процессуального законодательства.

Показания потерпевшего Потерпевший №1 в суде и свидетелей Свидетель №1 (л.д. 65-66), Свидетель № 2(л.д. 67-68), Свидетель № 3(л.д. 69-70), Свидетель № 4 (л.д. 71-72), Свидетель №5 (л.д. 73-74), Свидетель №6 (л.д. 75), Свидетель №7 (л.д. 76-77), Свидетель №8 (л.д. 78-83), Свидетель № 9 (л.д. 84-85) данные на предварительном следствии суд считает достоверными и допустимыми доказательствами, поскольку их показания соответствуют иным доказательствам по делу, не содержат существенных противоречий. Оснований для оговора подсудимого потерпевший и свидетели не имеют. Об ответственности за дачу заведомо ложных показаний потерпевший и свидетели предупреждены. Допрос потерпевшего в суде, а свидетелей на предварительном следствии, с выполнен с соблюдением требований норм уголовно-процессуального законодательства.

Протоколы осмотра места происшествия от 21.03.2021 и 26.04.2021 (л.д. 7-9, 10-15) соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства и является доказательством допустимыми и достоверными, поскольку соответствуют иным материалам дела.

Протокол осмотра предметов от 09 апреля 2021 года (54-55) выполнен с соблюдением норм УПК РФ и является доказательством допустимым и достоверным, поскольку соответствуют иным материалам дела. Правильность его содержания проверена судом при просмотре видеозаписи камеры наблюдения.

Заключение судебно-медицинского эксперта № 77 от 18 апреля 2021 года и Дополнительное заключение судебно-медицинского эксперта № 124 от 18 мая 2021 года, положенные в основу приговора, суд находит полными, мотивированными, дополняющими друг друга. Приведенные выводы экспертиз, сформулированы на основании исследований, произведенных квалифицированным специалистом, в пределах специальных познаний, не доверять экспертным заключениям или ставить их под сомнение, у суда нет оснований. Приведенные Заключения экспертов выполнены с соблюдением норм УПК РФ, соответствуют иным доказательствам под делу, дополняя их, и являются доказательствами допустимыми и достоверными.

Сомневаться во вменяемости подсудимого ФИО1 как в момент совершения им преступления, так и в настоящее время, у суда нет оснований, так как на учете у врачей

нарколога и психиатра он не состоит (л.д. 140-155), имеет среднетехническое образование, его рассуждения в суде логичны и последовательны

Мотивом и поводом к совершению данного преступления ФИО1 послужили личные неприязненные отношения, которые возникли между подсудимым и потерпевшим в результате противоправного поведения потерпевшего Потерпевший №1 провоцировавшего конфликт и оскорбившего нецензурной бранью, что следует из показаний подсудимого, свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №5 и опровержения которым не имеется.

Подсудимый ФИО1 совершил преступление по небрежности, не предвидел возможности наступления общественно-опасных последствий в виде смерти Потерпевший №1, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть наступление таких последствий, поскольку видел, что Потерпевший №1 находится в состоянии алкогольного опьянения, стоит на скользкой и твердой земной поверхности, и от удара может упасть и удариться головой, получив тяжкий вред здоровью.

Телесное повреждение - открытая тупая не проникающая черепно-мозговая травма, полученная потерпевшим при падении с высоты собственного роста с приданным телу ускорением от удара ФИО1 Потерпевший №1 в область лица локтем, причинила тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и находится в непосредственной причинно-следственной связи со смертью ФИО22.А., наступившей 24 февраля 2021 года в ГБУЗ АО «Бурейская больница».

Оснований считать, что ФИО1 имел умысел на причинение Потерпевший №1 тяжкого вреда здоровью у суда не имеется, поскольку при наличии такового препятствия для его осуществления у ФИО1 отсутствовали.

Причастность иных лиц к причинению телесных повреждений Потерпевший №1., к причинению ему смерти по неосторожности, судом исключается, поскольку из приведенных в настоящем приговоре доказательств, следует, что телесное повреждение Потерпевший №1 причинил только ФИО1, нанесший один удар локтем потерпевшему в область лица.

Причинная связь между преступными небрежными действиями подсудимого ФИО1, - нанесением локтем правой руки со значительной силой удара в область лица Потерпевший №1, который от нанесенного удара не удержался на ногах и с приданным телу ускорением, сразу упал навзничь, ударившись с высоты собственного роста левой затылочной областью головы о твердую тупую поверхность - асфальт, покрытый обледеневшим снежным настом и получил черепно-мозговую травму, причинившую тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни человека и повлекшую смерть, доказана в полном объеме приведенными в настоящем приговоре доказательствами.

Оценив в совокупности все исследованные судом доказательства, суд пришел к выводу, что вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого деяния доказана и его действия суд квалифицирует по ч.1 ст. 109 УК РФ, как причинение смерти по неосторожности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 суд учитывает: полное признание вины; раскаяние в содеянном преступлении; оказание иной помощи потерпевшему после совершения преступления, связанное с попытками привести потерпевшего в сознание и обращение к сторонним лицам с просьбой о вызове скорой помощи; добровольное возмещение материального ущерба, связанного с погребением; наличие малолетнего ребенка; в качестве явки с повинной суд признает объяснение ФИО1 от 21.03.2021 в котором он указал о своей причастности о совершении преступления, до возбуждения уголовного дела, поскольку уголовное дело возбуждено в отношении неизвестного лица, то есть правоохранительные органы информацией о лице совершившем преступление не обладали; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении правоохранительным органам информации о преступлении, которой они не обладали, а также противоправное поведение потерпевшего, явившееся поводом для совершения преступления.

Обстоятельства, отягчающие наказание, отсутствуют.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности, совершенного им преступления- неосторожного, небольшой тяжести, против жизни и здоровья человека, обстоятельства его совершения и поведение ФИО1 после его совершения, в период расследования и в суде, направленное на расследование и рассмотрение дела в разумный срок;

его личность, а именно: молодой возраст, наличие семьи и ребенка, трудоспособность, наличие постоянного места жительства, где он характеризуется удовлетворительно и постоянного места работы, где он характеризуется положительно, его положительные характеристики с места учебы, тот факт, что он в период учебы активно занимался спортом и отстаивал честь школы и муниципального образования, за что имел поощрения в виде почетных грамот; что он ранее не судим и данное преступление совершено им впервые;

обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи, и приходит к убеждению, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им других преступлений наказание ФИО1 следует назначить в виде исправительных работ, поскольку его исправление возможно изоляции от общества.

Преступление, предусмотренное ст.109 УК РФ, по которой квалифицированы действия подсудимого относится к категории небольшой тяжести, поэтому основания для применения положений, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ, отсутствуют.

Какие - либо исключительные обстоятельства, позволяющие суду применить к подсудимому более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией ст.109 УК РФ в материалах уголовного дела отсутствуют, не установлено таковых обстоятельств и в судебном заседании, поэтому основания для применения положений, предусмотренных ст.64 УК РФ, отсутствуют.

Вещественные доказательства CD-R диск с видеозаписью с места происшествия от 21.03.2021, хранящийся в материалах дела, надлежит хранить в материалах дела.

Рассматривая гражданский иск по уголовному делу заявленный потерпевшим Потерпевший № 1 о взыскании денежной компенсации морального вреда в размере 1000000 рублей, суд пришел к убеждению, что данный иск надлежит оставить без рассмотрения, разъяснив право истцу на обращение с указанным иском в порядке гражданского судопроизводства по следующим основаниям.

Как пояснил в процессе гражданский истец, данная сумма заявлена с учетом всех близких родственников Потерпевший № 1, то есть отца, матери и двух сыновей, один из которых является несовершеннолетним.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" разъяснил, что если потерпевшими по уголовному делу о преступлении, последствием которого явилась смерть человека, признаны несколько близких родственников и (или) близких лиц погибшего, а при их отсутствии или невозможности участия в уголовном судопроизводстве - несколько его родственников, то каждый из них вправе предъявить гражданский иск, содержащий самостоятельное требование о компенсации морального вреда. Суду необходимо учитывать обстоятельства, свидетельствующие о причинении именно этим лицам физических или нравственных страданий. Гражданский истец обосновывает перед судом свои требования о размере компенсации причиненного преступлением морального вреда. Характер причиненного преступлением вреда и размер подлежащих удовлетворению требований суд устанавливает на основе совокупности исследованных в судебном заседании доказательств с приведением их в приговоре, в том числе и в случае признания иска гражданским ответчиком.

Разрешая по уголовному делу иск о компенсации потерпевшему причиненного ему преступлением морального вреда, суд руководствуется положениями статей 151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ, в соответствии с которыми при определении размера компенсации морального вреда необходимо учитывать характер причиненных потерпевшему физических и (или) нравственных страданий, связанных с его индивидуальными особенностями, степень вины подсудимого, его материальное положение и другие конкретные обстоятельства дела, влияющие на решение суда по предъявленному иску. Во всех случаях при определении размера компенсации морального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Если судом установлены факты противоправного или аморального поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, то эти обстоятельства учитываются при определении размера компенсации морального вреда.

Потерпевший, заявляя гражданский иск, обоснований требований о размере компенсации причиненного преступлением морального вреда, не представил, размер компенсации заявил с учетом иных родственников, при этом не представив доказательств, что такое право ему ими делегировано. Материалы уголовного дела не позволяют суду в полной мере оценить характер причиненных потерпевшему нравственных страданий, связанных с его индивидуальными особенностями. Указанные обстоятельства являются препятствием для рассмотрения по существу гражданского иска по уголовному делу.

Руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-313 УПК РФ суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ.

Назначить ФИО1 наказание по ч.1 ст.109 УК РФ - 1 (Один) год 5 (Пять) месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства.

Меру пресечения ФИО1 - подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства CD-R диск с видеозаписью с места происшествия от 21.03.2021, хранить в материалах дела.

Гражданский иск Потерпевший №1 оставить без рассмотрения.

Разъяснить, что Потерпевший № 1 вправе обратиться в суд с иском о возмещении компенсации морального вреда причиненного преступлением, в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда через Бурейский районный суд Амурской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение 10 суток со дня постановления приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий (подпись)

Копия верна:

судья Бурейского районного суда Спиридонов Е.А.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».